

फौजदारी_कसूर_(सजय_नरिधारण_तथा_कार्यान्वयन)_ऐन_२०७४

English title: Sentencing and Execution of Criminal Offenses Act, 2017

फौजदारी कसूर (सजय नरिधारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मतिरि प्रकाशन मति । २०७४ । ६ । ३० । संशोधन गर्ने ऐन । १. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ०९ । ०२ । २. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यवधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ २०७९ । ०३ । ३१ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ३८ । फौजदारी कसूरमा सजय नरिधारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: न्यायपूर्ण, शान्तपूरण र सुरक्षित समाज सृजना गरी सर्वसाधारणको हति र सदाचार कायम गर्नको लागि फौजदारी कसूर गर्ने कसूरदारलाई उचित सजय नरिधारण गर्ने तथा त्यस्तो सजय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “फौजदारी कसूर (सजय नरिधारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यस ऐनका दफा १७ को खण्ड (घ), (ङ), (च) र (छ) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा २२, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिदिखरि अन्य दफाहरु संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन् । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “अपराध संहिता” भन्नाले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ सम्झनु पर्छ । (ख) “कसूरदार” भन्नाले अदालतबाट कुनै कसूरमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ग) “कानून” भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून सम्झनु पर्छ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन बमोजिम बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ङ) “प्रवेशन अधिकृत” भन्नाले दफा ४९ बमोजिम नयुक्त वा तोकिएको प्रवेशन अधिकृत सम्झनु पर्छ । (च) “प्रवेशन तथा प्यारोल बोर्ड” भन्नाले दफा ३८ बमोजिमको प्रवेशन तथा प्यारोल बोर्ड सम्झनु पर्छ । (छ) “प्यारोल अधिकृत” भन्नाले दफा ४९ बमोजिम नयुक्त वा तोकिएको प्यारोल अधिकृत सम्झनु पर्छ । (ज) “फौजदारी कार्यवधिसंहिता” भन्नाले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहिता, २०७४ सम्झनु पर्छ । (झ) “समिति” भन्नाले दफा ४६ बमोजिमको सजय सुझाव समितिसम्झनु पर्छ । ३. ऐनको प्रयोग : (१) कुनै कसूरका सम्बन्धमा अदालतबाट सजय नरिधारण गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुनेछ । (२) यो ऐन देहायका अवस्थामा लागू हुने छैन:- । (क) अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा सजय गर्दा, । (ख) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको वशिषाधिकार हनन् सम्बन्धी कारबाहीका सम्बन्धमा सजय गर्दा, । (ग) यो ऐन लागू हुने छैन भनी कुनै कानूनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा । परिच्छेद-२ । सजय सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तहरु ।

४. अपराध संहिता र फौजदारी कार्यवधिसंहिताको व्यवस्था लागू हुने : (१) अपराध संहिता र फौजदारी कार्यवधिसंहिताको अधिनिमा रही यस ऐनको कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (२) अपराध संहिता र फौजदारी कार्यवधिसंहितामा परिभाषित शब्दहरु यस ऐनमा उल्लेख भएकोमा त्यस्ता शब्दहरुको अर्थ सोही संहितामा परिभाषित गरिए बमोजिम नै हुनेछ । (३) अपराध संहितामा उल्लेख भएका सिद्धान्तहरु यस ऐनको कार्यान्वयनमा पनिलागू हुनेछन् । ५. घटी सजय हुने: कुनै कसूरका सम्बन्धमा कसूर गर्दा बखतभन्दा सजय नरिधारण गर्दा बखत कानून बमोजिम घटी सजय हुने रहेछ भने घटी सजय हुने गरी नरिधारण गर्नु पर्नेछ । ६. अन्य कानून बमोजिम सजय नरिधारण गर्नु पर्ने : कुनै कानूनले कुनै कसूरका सम्बन्धमा नश्चित अवधिको कैद वा नश्चित रकमको जरिवाना वा सजय तोकेको रहेछ भने त्यस्तो कसूरको कसूरदारलाई सोही बमोजिमको कैद, जरिवाना वा सजय गर्नु पर्नेछ । ७. यस ऐन बमोजिम सजय गर्नु पर्ने : दफा ६ मा लेखिएको अवस्था बाहेक कुनै कसूरका सम्बन्धमा सजय नरिधारण गर्दा यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्नेछ । ८. कसूरदार ठहर भएपछि सजय नरिधारण गर्नु पर्ने : (१) कुनै व्यक्तिकुनै कसूरका सम्बन्धमा अदालतबाट कानून बमोजिम कसूरदार ठहर भइसकेपछि मात्र अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा सजय नरिधारण गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । तर देहायको कसूर ठहर गर्दाकै बखत कसूरदारलाई सजय नरिधारण गर्नु पर्नेछ: । (क) प्रचलित कानूनमै कैद वा जरिवानाको नश्चित अंक कटिन गरिएको कसूर, । (ख) तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कसूर, । (ग) फौजदारी कार्यवधिसंहिताको दफा १४५ को उपदफा (१क) बमोजिम घटी सजयको राय प्रस्ताव गरिएको जन्मकैद ठहर हुने कसूर । (२) उपदफा (१) बमोजिम सजय नरिधारण गर्दा कसूरदार ठहरिएको तीस दिनभित्र नरिधारण गरिसक्नु पर्नेछ । ९. छुट्टै सुनुवाई गर्नु पर्ने : (१) दफा ८ बमोजिम कसूरदारलाई सजय नरिधारण गर्दा छुट्टै सुनुवाई गरी नरिधारण गर्नु पर्नेछ । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । तर दफा ८ को उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कसूरको हकमा सजय नरिधारण गर्दा छुट्टै सुनुवाई गर्नु पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा कसूर ठहर गर्ने न्यायाधीशको मृत्यु भएको, मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने

ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अवकास भएको, माथिल्लो तहको अदालतको न्यायाधीश पदमा नयुक्त भएको, कुनै कारणले सो पदको काम गर्न नसक्ने भएमा वा पदमा नरहेमा वा नजिलाई कडा रोग लागी कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने भएकोमा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा नजिले नै सुनुवाई गरी सजय निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

१०. खुल्ला इजलासमा सुनुवाई गरी सजय निर्धारण गर्नु पर्ने : (१) कानून बमोजमि बन्द इजलासमा सुनुवाई हुने बाहेकका मुद्दामा कसूरदारलाई सजय निर्धारण गर्दा खुल्ला इजलासमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सजय निर्धारण गर्दा सम्बन्धित कसूरदार वा नजिको कानून व्यवसायी समेतको उपस्थितिमा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरक्षा वा सार्वजनिक हतिको कारणले कसूरदारलाई अदालतमा उपस्थिति गराउन नसकिने भएमा, कसूरदारले अदालतमा उपस्थिति हुन इन्कार गरेमा, कसूरदार फरार रहेको अवस्थामा वा कसूरदारको कानून व्यवसायी उपस्थिति नभएमा पनि यस ऐन बमोजमि सजय निर्धारण गर्न बाधा पर्ने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजमि अदालत समक्ष उपस्थिति गराउन नसकिने कसूरदारलाई श्रव्य दृश्य सम्वाद (भडियो कन्फरेन्स) मार्फत उपस्थिति गराउन सकिनेछ र त्यसरी उपस्थिति गराइएकोमा यस दफाको प्रयोजनको लागि निजि अदालत समक्ष उपस्थिति भएको मानिनेछ । ११. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । छुट्टाछुट्टै सजय निर्धारण गर्नु पर्ने : (१) एकै वारदातमा एकभन्दा बढी कसूर गर्ने कसूरदारलाई सजय निर्धारण गर्दा प्रत्येक कसूर अलग अलग भएको मानी त्यस बापत छुट्टाछुट्टै सजय निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (२) दुई वा त्यसभन्दा बढी कामबाट कुनै कसूर हुने रहेछ र त्यस्ता काममध्ये कुनै एक काम आफैमा छुट्टै कसूर हुने रहेछ भने सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसूरमा मात्र सजाय हुनेछ । (३) कुनै एक काम बापत विभिन्न ऐन अन्तर्गत छुट्टाछुट्टै कसूर हुने रहेछ भने जुन ऐन अन्तर्गत बढी सजाय हुन्छ सोही ऐन बमोजमिको सजाय कार्यान्वयन हुनेछ । तर सजाय निर्धारण गर्दा प्रत्येक कसूर बापत छुट्टा छुट्टै सजाय तोक्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि कैद र जरिवानालाई छुट्टा छुट्टै सजाय भएको मानिनेछ र छुट्टा छुट्टै कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । १२. सजाय पूर्वको प्रतविदन तयार गर्न आदेश दनि पर्ने : (१) तीन वर्षभन्दा बढी कैद वा तीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुन सक्ने कसूरका सम्बन्धमा सजाय निर्धारण गर्नुअघि अदालतले आवश्यक ठानेमा कसूरदारको सम्बन्धमा सजाय पूर्वको प्रतविदन तयार गर्न प्रवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतलाई आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश प्राप्त भएपछि प्रवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतले कसूरदारका सम्बन्धमा देहायका कुराहरु उल्लेख गरी प्रतविदन तयार गर्नु पर्नेछ:- (क) कसूरदारको व्यक्तिगत, सामाजिक र साँस्कृतिक पृष्ठभूमि, (ख) कसूर गर्दाको परिस्थिति, (ग) कसूर गर्नु अघिको कसूरदारको चालचलन, (घ) कसूरदारको उमेर, (ङ) प्रवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतले आवश्यक ठानेका अन्य कुराहरु । (३) उपदफा (२) बमोजमिको प्रतविदन तयार भएपछि प्रवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतले त्यस्तो प्रतविदन अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त भएपछि अदालतले त्यस्तो प्रतविदन सम्बन्धित सरकारी वकिल, कसूरदार र नजिको कानून व्यवसायीलाई तथा कसूरदार बालबालिका भए नजिको संरक्षकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त गरेपछि त्यस्तो सरकारी वकिल, कसूरदार, संरक्षक वा कानून व्यवसायीले त्यस सम्बन्धमा आफ्नो राय अदालत समक्ष पेश गर्न सक्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृत तोकिएको वा नयुक्त नभएको अवस्थामा अदालतले वादी र प्रतवादीको कानून व्यवसायीलाई उपदफा (१) बमोजमि प्रतविदन तयार गर्ने आदेश दनि पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमिको आदेश प्राप्त भएपछि त्यस्तो कानून व्यवसायीले त्यस्तो प्रतविदन तयार गरी अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । १३. सजायको उद्देश्य विचार गर्नु पर्ने : अदालतले देहायका कुनै वा सबै उद्देश्यलाई विचार गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ :- (क) कसूर गर्न कसूरदार वा अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित गर्ने, (ख) समाज वा समुदायलाई सुरक्षा गर्ने, (ग) पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय प्रदान गर्ने, (घ) कसूरदारलाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्न सहयोग गर्ने वा सुधार गर्ने, (ङ) कसूरदारलाई समाजबाट अलग राख्ने, (च) कसूरदारलाई आफ्नो कार्यप्रतिपश्चाताप बोध गराई पीडित व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी भएको छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउने, (छ) कानूनद्वारा नषिधति आचरणको निन्दा गर्ने । १४. सजाय निर्धारण गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराहरु : अदालतले देहायका कुराहरुलाई विचार गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ:- (क) कसूरको गम्भीरता र कसूरदारको दोषको मात्रा अनुसार सजाय समानुपातिक भन्दा बढी हुन नहुने, (ख) सजायको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक हुने भन्दा चर्को सजाय हुन नहुने, (ग) उसै परिस्थितिमा घटेको कसूरको अर्को कसूरदारलाई पहिले दिएको सजायसँग अमिल्दो वा असमान सजाय हुन नहुने, (घ) एकभन्दा बढी कसूरको लागि सजाय गर्दा वा कुनै कसूरमा सजाय भोगिरहेको कसूरदारलाई अर्को कसूर बापत सजाय गर्दा समग्र सजाय उचित र समानुपातिक भन्दा बढी हुन नहुने, (ङ) कसूरको अनुपातमा अन्य सजाय नै पर्याप्त हुने देखिएमा कैद सजाय नगर्ने । १५. सजाय निर्धारण गर्ने आधारहरु : (१) यस ऐन बमोजमि सजाय निर्धारण गर्दा देहायका आधारमा गर्नु पर्नेछ:- (क) कसूरको गम्भीरता र कसूरदारको दोषको मात्रा, (ख) कसूर गर्दाको परिस्थिति, (ग) फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप । (ख१) मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १९२क. वा २१९ बमोजमिको कसूर भए त्यस्तो कसूरबाट पीडितलाई पर्न गएको शारीरिक वा मानसिक पीडा, (ग) कसूरको गम्भीरता बढाउने वा

घटाउने अवस्थाहरु, । (घ) कसूरदारको आचरण र वगितको कृत्याकलाप, । (ङ) दफा १३ मा उल्लिखित सजायको उद्देश्य । (२) उपदफा (१) बमोजमि सजाय नरिधारण गर्दा देहाय बमोजमि हुने गरी सजाय नरिधारण गर्नु पर्नेछः- ।

(क) जघन्य वा गम्भीर प्रकृतिका कसूर गर्ने कसूरदारलाई कैद सजाय, । (ख) बालबालकिलाई सजाय गर्दा नजिको सुधार र पुनर्स्थापना, । (ग) पटके कसूरदारलाई पछिल्लो कसूर बापत हुने सजायको दोब्बर थप सजाय, । (घ) समाज वा समुदायलाई खतरा हुने कसूरदारलाई कैद सजाय, । (ङ) कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक वा संगठित संस्थाको पद वा ओहदामा बहाल रही त्यस्तो पद वा ओहदाको दुरुपयोग गरी कसूर गर्ने कसूरदारलाई त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको डेढी सजाय । १६. बालबालकिलाई सजाय गर्दा वचिार गर्नु पर्ने कुराहरु : (१) बालबालकिलाई सजाय गर्दा देहायका कुराहरुलाई समेत वचिार गर्नु पर्नेछः- । (क) नजिको सर्वोत्तम हति, । (ख) कसूरको गम्भीरता र दोषको मात्रा, । (ग) नजिको व्यक्तित्व परस्थिति, । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनका लागि "व्यक्तित्व परस्थिति" भन्नाले बालबालकाको उमेर, शक्ति, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक अवस्था, कसूरको किसिम, कसूरबाट पुग्न गएको हानि नोक्सानी र कसूर गर्नुको उद्देश्य समेतका कुरा सम्झनु पर्छ । (घ) पीडितलाई दानि प्रस्ताव गरिएको क्षतिपूर्ति, । (ङ) अपराधप्रतिको पश्चाताप, । (च) असल र उपयोगी जीवन जडिने चाहना । (२) सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालकिलाई सजाय गर्दा जघन्य कसूर, गम्भीर कसूर वा पटके रुपमा कसूर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गर्नु हुँदैन । १७. सजाय नरिधारण गर्दा खुलाउनु पर्ने कुराहरु : यस ऐन बमोजमि सजाय नरिधारण गर्दा फैसला वा आदेशमा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछः- । (क) सजाय गर्नु पर्ने कारण, । (ख) जरबिनाको सजाय नरिधारण गर्दा कसूरदारले बुझाउनु पर्ने जरबिनाको रकम, जरबिना बुझाउनु पर्ने मति, कसिताबन्दीमा बुझाउन पाउने भए त्यस्तो कुरा र जरबिना नतरि बापत हुन सक्ने कैद सजाय, । (ग) कैद सजाय नरिधारण गर्दा कैदको अवधि, थुनामा रहेको मति, कैद भुक्तान हुने मति, । (घ) सामुदायिक सेवा गर्ने आदेश भएकोमा सेवाको किसिम, अवधि, समय र सेवा नगरे बापत हुन सक्ने सजाय, । (ङ) सुधार गृह वा पुनर्स्थापना केन्द्रमा कैद सजाय भुक्तान गर्ने गरी सजाय नरिधारण गर्दा त्यस्तो गृह वा केन्द्रमा बस्नु पर्ने अवधि, पालना गर्नु पर्ने शर्त र त्यस्तो शर्त उल्लंघन गरे बापत हुन सक्ने सजाय, । (च) कसूरदारलाई प्यारोलमा छोड्न सकिने वा नसकिने, । (छ) कैद नलिम्बन हुने भए कतिअवधिसम्म नलिम्बन हुने, । (ज) क्षतिपूर्ति तिरिनु पर्ने भए क्षतिपूर्तिको रकम, तिरिनु पर्ने अवधि, तरिका र नतरिमा हुन सक्ने सजाय, । (झ) दफा २४ को उपदफा (५) बमोजमि बालबालकाको हकमा शर्त तोकी सजाय नलिम्बन भएकोमा त्यस्तो शर्त उल्लंघन गरे बापत हुन सक्ने सजाय, । (ञ) अदालतले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कुरा । मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

१७क. कम सजाय तोक्ने र राय पेश गर्ने: (१) प्रचलित कानून बमोजमि जन्मकैद गर्नु पर्ने मुद्दाको अभियुक्तले कसूर गरेको कुरामा अदालतमा साबति भएको र मसिलि संलग्न प्रमाणबाट त्यस्तो साबति साँचो देखिएमा नजिलाई जन्मकैदको सजाय दौंदा त्यस्तो कसूर गर्दाको परस्थितिलाई वचिार गर्दा न्यायको रोहमा बढी पर्ने भई न्यायाधीशले घटी सजाय गर्न उपयुक्त देखेमा सोको कारण खुलाई राय सहितको फैसला गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कसूरदारलाई हुनु पर्ने सजायको प्रस्तावसहित पैतीस दानिभतिर मसिलि सहित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा राय पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि राय पेश भएको वषियमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पनघिटी सजाय गर्ने ठहर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा राय पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद- ३ । जरबिना सम्बन्धी व्यवस्था । १८. जरबिनाको सजाय नरिधारण गर्ने आधार : (१) कुनै कसूरमा जरबिनाको सजाय नरिधारण गर्दा यस ऐनमा उल्लिखित अन्य कुराका अतिरिक्त त्यस्तो कसूर र जरबिनाको अधिकतम र न्यूनतम हद वचिार गरी नरिधारण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जरबिना नरिधारण गर्दा देहायका कुराहरु समेतलाई वचिार गर्नु पर्नेछः- । (क) कसूरदारको आर्थिक हैसियत र आय आर्जन क्षमता, । (ख) कसूरदारले गरेको कसूरको कारणबाट अरु व्यक्तिलाई हुन गएको आर्थिक हानि नोक्सानी, । (ग) कसूरदारले गरेको कसूरको कारणबाट कसूरदार वा नजिको परिवारले प्राप्त गरेको लाभ, । (घ) जरबिनाबाट कसूरदारले पालन पोषण गर्नु पर्ने परिवारलाई पर्ने असर, । (ङ) पीडितलाई तिरिनु पर्ने क्षतिपूर्ति रकम, । (च) जरबिना नतरिको कारणबाट सरकारलाई पर्न सक्ने दायित्व, । (छ) कसूरदार सङ्गठित संस्था भएमा त्यस्तो संस्थाको आर्थिक हैसियत र कारोबार, । (ज) पीडित राहत कोषमा रकम जम्मा गराउनु पर्ने भए त्यस्तो रकम । स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि "पीडित राहत कोष" भन्नाले दफा ४८ बमोजमिको पीडित राहत कोष सम्झनु पर्छ । (३) उपदफा (१) बमोजमि जरबिना नरिधारण गर्दा वगिी खुलेकोमा वगिीको आधारमा जरबिना नरिधारण गर्नु पर्छ । १९. क्षतिपूर्तिलाई असर नपर्ने गरी जरबिना नरिधारण गर्नु पर्ने: दफा १८ बमोजमि जरबिना गर्दा कसूरदारले कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति समेत तिरिनु पर्ने गरी जरबिना गरिने भए नजिले त्यस्तो क्षतिपूर्ति तिरिनु नसक्ने गरी जरबिना गर्नु हुँदैन । २०. जरबिना तत्काल बुझाउनु पर्ने: (१) यस परिच्छेद बमोजमि भएको जरबिना कसूरदारले तत्काल बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो कसूरदारले त्यस्तो जरबिना तत्काल बुझाउन नसकी त्यस बापत कुनै सम्पत्ति जिमानत दिएमा अदालतले एक वर्ष भतिर त्यस्तो रकम चुक्ता हुने गरी बढीमा तीन कसितामा जरबिना बुझाउने गरी आदेश दानि सक्नेछ ।

२१. प्रत्येक कसूरदारले जरबिना व्यहोरनु पर्ने गरी जरबिना नरिधारण गर्नु पर्ने : कुनै कसूरमा एकभन्दा बढी कसूरदारलाई जरबिना नरिधारण गर्दा प्रत्येक कसूरदारले कसूरको मात्रा अनुसार जरबिना तिरिनु पर्ने गरी नरिधारण गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । सामुदायिक सेवा सम्बन्धी व्यवस्था । २२. सामुदायिक सेवा

गर्न आदेश दनि सक्ने : (१) छ महनिसम्म कैद सजाय नरिधारण भएको कसूरदारलाई नजिले गरेको कसूर, नजिको उमेर, आचरण, कसूर गर्दाको परस्थिति, कसूर गर्दा अपनाएको तरिका समेतलाई वचिर गर्दा नजिलाई कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा वा त्यस्तो कसूरमा अदालतले उपयुक्त ठहर्याएको अवधि कैदमा बसेपछि बाँकी अवधिको लागि अदालतले नजिलाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दनि सक्नेछ । (२) कसूरदारले सामुदायिक सेवा गर्न मज्जुर गरेमा मात्र अदालतले सामुदायिक सेवाको आदेश दनिछ । (३) यस दफाको प्रयोजनको लागि देहाय बमोजमिको कार्यलाई सामुदायिक सेवा माननिछ :- । (क) नशिलुक रुपमा सार्वजनिक काम गर्ने, । (ख) नशिलुक रुपमा अस्पताल, वृद्धाश्रम, अनाथालयमा सेवा गर्ने, । (ग) नशिलुक रुपमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी काम गर्ने, । (घ) नशिलुक रुपमा सार्वजनिक वा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन वा सेवा गर्ने, । (ङ) नशिलुक रुपमा खेलकूद प्रशिक्षण गर्ने, गराउने, । (च) नशिलुक रुपमा कुनै परोपकारी संघसंस्थाहरुमा काम गर्ने, । (छ) अदालतले तोकदिएको उपचारात्मक वा सुधारात्मक संघ संस्थामा उपस्थिति हुने र त्यस्तो संस्थाले लगाए बमोजमिको काम गर्ने । (४) उपदफा (१) बमोजमि सामुदायिक सेवाको आदेश दौंदा कसूरदारलाई जति अवधिको कैद सजाय भएको हो वा कसूरदारले जति अवधि कैद भुक्तान गर्नु बाँकी छ त्यति नै अवधिभर नजिले उपदफा (३) बमोजमिको कुनै काम गर्ने गरी आदेश दनि पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको अवधि नरिधारण गर्दा कसूरदारले प्रतिदिन काम गर्नु पर्ने समय समेत तोकदिनु पर्नेछ । (६) अदालतले उपदफा (१) बमोजमि कसूरदारलाई सामुदायिक सेवा गर्ने आदेश दौंदा नजिले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु समेत तोकदिनु पर्नेछ । (७) कसूरदारले उपदफा (६) बमोजमिको शर्त पालना गरी उपदफा (३) बमोजमिको सामुदायिक सेवा गरेमा नजिलाई भएको कैद सजाय भुक्तान भएको माननिछ । (८) कसूरदारले सामुदायिक सेवा गर्दा प्रवेशन तथा प्यारोल बोर्डले तोकदिएको प्रवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतको सुपरीवेक्षणमा रही सेवा गर्नु पर्नेछ । (९) कुनै कसूरदारले यस दफा बमोजमि भएको आदेश बमोजमिको सामुदायिक सेवा नगरेमा वा उपदफा (६) बमोजमिका शर्त पालना नगरेमा वा सामुदायिक सेवा गर्ने गरी आदेश भएपछि नजिले अघि कुनै कसूर गरेको कुरा जानकारी हुन आएमा वा सो अवधिमि अन्य कुनै कसूर गरेमा अदालतले उपदफा (१) बमोजमिको आदेश रद्द गर्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजमि आदेश रद्द भएपछि त्यस्तो कसूरदारले नजिलाई भएको कैद वा नजिको भुक्तान गर्नु पर्ने बाँकी कैद सजाय कारागारमा रही भुक्तान गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । कैद सम्बन्धी व्यवस्था ।

२३. अन्य सजाय पर्याप्त नभए कैद सजाय गर्नु पर्ने: यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै कसूरदारलाई सजाय गर्दा जरबाना र सामुदायिक सेवा पर्याप्त नहुने भएमा कैदको सजाय गर्नु पर्नेछ । २४. कैद सजाय नलिम्बन गर्न सकनि : (१) एक वर्षभन्दा कम कैद नरिधारण भएको कसूरदारले पहिलो पटक कसूर गरेको रहेछ र नजिले गरेको कसूर, नजिको उमेर, आचरण, कसूर गर्दाको परस्थिति, कसूर गर्दा अपनाएको तरिकालाई वचिर गर्दा नजिलाई कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा अदालतले त्यस्तो कसूरदारलाई भएको कैद तत्काल कार्यान्वयन नगरी नलिम्बन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । कैद सजाय नलिम्बन गर्दा कैद सजाय नरिधारण भएको मतिदिखि तीन वर्षसम्म नलिम्बन गर्न सकनिछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसूरमा कसूरदार ठहरिएका बालबालिका बाहेक अन्य कसूरदारलाई भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । कैद सजाय नलिम्बन गर्न सकनि छैन:- । (क) कर्तव्य ज्यान, । फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यवधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप । (क१) तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको, । (ख) जबर्जस्ती करणी, । (ग) मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार, । (घ) हातहतियार, खरखजाना तथा वस्फोटक पदार्थ, । (ङ) भ्रष्टाचार, । (च) शरीर वन्धक लनि वा अपहरण गर्ने, । (छ) डाँका, । (ज) खोटा टक वा खोटा टिकिट चलन, । (झ) वदिशी वनिमिय, । (ञ) लागू औषधको ओसार पसार तथा कारोबार सम्बन्धी कसूर, । (ट) प्राचीन स्मारक सम्बन्धी, । (ठ) वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी, । (ड) सङ्गठित अपराध, । (ढ) सम्पत्ति शुद्धीकरण, । (ण) यातना वा कुरुर, नरिमम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसूर, । (त) मानवता विरुद्धको अपराध । (४) उपदफा (१) बमोजमि कैद सजाय नलिम्बन गर्ने आदेश गर्दा कसूरदारले नलिम्बनको अवधिभर देहाय बमोजमिको काम गर्ने गरी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधतिशर्त तोकौ आदेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) नशिलुक रुपमा कुनै सार्वजनिक काम गर्ने, । (ख) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । पीडितको सहमत भएमा पीडित व्यक्तिको कुनै काममा सहयोग गर्ने, । (ग) त्यस्तो आदेशमा उल्लिखित कुनै काम वा व्यवहार नगर्ने, । (घ) आफ्नो नवास वा कुनै खास स्थान विशेषभन्दा अन्यत्र नजाने, । (ङ) मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । (च) अदालतले तोकदिएको कुनै स्थानहदमा रहने, । (छ) उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रमा बस्ने, । (ज) कुनै खास व्यक्तिलाई नभेट्ने । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजमि बालबालिको हकमा सजाय नलिम्बन गर्दा नजिको उमेर तथा कसूर गर्दाको परस्थिति समेतलाई वचिर गरी शर्त तोकौ वा नतोकौ देहाय बमोजमि नरिणय गर्न सकनिछ:- ।

(क) परिवारका कुनै सदस्य वा संरक्षकद्वारा असल मानवीय व्यवहारका सम्बन्धमा सम्झाउन तथा बुझाउन लगाउने, । (ख) सेवा प्रदान गर्ने संघसंस्था वा व्यक्तहिनुबाट बालबालिकालाई अभिमुखीकरण गर्न लगाउने, । (ग) एकल, सामूहिक वा पारिवारिक मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन लगाउने, । (घ)

परिवारका कुनै सदस्य, संरक्षक, वदियालय, सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ती वा संस्थाको नगिरानीमा नरिधारति शर्तहरु पालना गर्ने गरी नशिचति अवधकि लागि नजिहरुको संरक्षकत्वमा राख्न लगाउने । (६) उपदफा (४) बमोजमिको आदेशमा उल्लिखित कुराहरु नलिम्बनको अवधभिर कसूरदारले पालना गरेमा नजिलाई उपदफा (१) बमोजमि नरिधारण गरिएको कैद भुक्तान गरेको माननिछ । (७) कसूरदारले उपदफा (४) बमोजमिको आदेश उल्लङ्घन गरेमा अदालतले उपदफा (१) बमोजमिको आदेश रद्द गर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि आदेश रद्द भएपछित्यस्तो कसूरदारले नजिलाई भएको पूरा कैद कारागारमा बसी भुक्तान गर्नु पर्नेछ । २५. सुधार गृहमा पठाउन सकनि : (१) दुई वर्ष वा दुई वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसूरदारलाई नजिले गरेको कसूर, नजिको उमेर, आचरण, कसूर गर्दाको परस्थिति, कसूर गर्दा अपनाएको तरकि वचिर गर्दा नजिलाई कारागारमा नपठाई सुधार गृहमा राख्न उपयुक्त देखिएमा प्रवेशन अधिकृतको सफिरशिमा अदालतले सुधार गृहमा पठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिदिफा २४ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कसूर गर्ने कसूरदारलाई त्यस्तो सुधार गृहमा पठाउन सकनि छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि कसूरदारलाई सुधार गृहमा पठाउँदा प्रवेशन तथा प्यारोल बोर्डले नरिधारण गरे बमोजमि नजिले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु समेत तोकिदिनु पर्नेछ । (४) कसूरदारले उपदफा (३) बमोजमिका शर्तहरु पालना गरी सुधार गृहमा कैद अवधि भुक्तान गरेमा नजिले त्यस्तो अवधि कारागारमा बसी भुक्तान गरेको माननिछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसुधार गृहमा रहेको कसूरदारको चालचलनमा सुधार नआएमा वा नजिले उपदफा (३) बमोजमिका शर्त पालना नगरेमा वा त्यस्तो अवधिमि कैद सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा नजिले यस दफा बमोजमिको पूरा कैद अवधिकारागारमा भुक्तान गर्नु पर्नेछ । २६. पुनस्स्थापना केन्द्रमा पठाउन सकनि : (१) लागू औषधको सेवनको कसूरदार वा शारीरिक वा मानसकि दुर्बलताबाट पीडित कसूरदार वा अन्य यस्तै कसूरदारलाई नजिको उमेर, कसूर गर्दाको परस्थितिलाई वचिर गर्दा नजिलाई कारागारमा नपठाई पुनस्स्थापना केन्द्रमा पठाउन उपयुक्त देखिएमा प्रवेशन अधिकृतको सफिरशिमा अदालतले त्यस्तो कसूरदारलाई पुनस्स्थापना केन्द्रमा पठाउन सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "पुनस्स्थापना केन्द्र" भन्नाले लागू औषध वा अन्य दुव्र्यसनी वा शारीरिक वा मानसकि दुर्बलताबाट पीडित कसूरदारलाई उपचार तथा पुनस्स्थापना सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापति संस्था समझनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिदिफा २४ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कसूर गर्ने कसूरदारलाई पुनस्स्थापना केन्द्रमा पठाउन सकनि छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि कसूरदारलाई पुनस्स्थापना केन्द्रमा पठाउँदा नजिले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु समेत तोकिदिनु पर्नेछ । (४) कसूरदारले उपदफा (३) बमोजमिका शर्तहरु पालना गरी पुनस्स्थापना केन्द्रमा कैद अवधि भुक्तान गरेमा नजिले कैद अवधि भुक्तान गरेको माननिछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनस्स्थापना केन्द्रमा रहेको कसूरदारको चालचलनमा सुधार नआएमा वा उपदफा (३) बमोजमिका शर्त पालना नगरेमा वा त्यस्तो अवधिमि नजिले कैद सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा नजिले यस दफा बमोजमिको पूरा कैद अवधि कारागारमा भुक्तान गर्नु पर्नेछ । २७. सप्ताहको अन्तमि दनि वा रात्रीकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकनि: (१) एक वर्षसम्म कैद नरिधारण भएको कसूरदारलाई नजिले गरेको कसूर, नजिको उमेर, कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तरकि र नजिको आचरण समेतलाई वचिर गर्दा नयिमति रुपमा कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा त्यसको कारण खोली अदालतले नजिलाई सप्ताहको अन्तमि दनि मात्र वा दैनिक रुपमा रात्रीकालीन समयमा मात्र कारागारमा बस्न पर्ने गरी कैद नरिधारण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिदिफा २४ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कसूर गर्ने कसूरदारलाई यस दफा बमोजमिको सजाय तोकि छैन । (३) अदालतले उपदफा (१) बमोजमिको सजाय नरिधारण गर्दा कसूरदारले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु तोकिदिन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि कारागारमा राखिएको कसूरदारले उपदफा (३) बमोजमिका शर्तहरु पालना गरी त्यस्तो अवधि भुक्तान गरेमा नजिले कारागारमा रही त्यस्तो कैद भुक्तान गरेको माननिछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि कारागारमा राखिएको कसूरदारले उपदफा (३) को शर्त पालना नगरेमा वा त्यस्तो अवधिमि कैद सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा नजिले आफूलाई भएको कैदको पूरा अवधिकारागारमा बसी भुक्तान गर्नु पर्नेछ । २८. खुल्ला कारागारमा राख्न सकनि : (१) कैद अवधिको दुई तहिलाई अवधि भुक्तान गरसिकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रमुखको सफिरशिमा सम्बन्धति जलिला अदालतको न्यायाधीशले खुल्ला कारागारमा राख्ने आदेश दनि सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "खुल्ला कारागार" भन्नाले कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँ भन्दा बाहिर समेत गई कुनै काम गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकिएको कुनै ठाउँ समझनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खुल्ला कारागारमा पठाउँदा नजिले पालना गर्नु पर्ने शर्त तोकनु पर्नेछ । (२क) मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (२क) उपदफा (१) बमोजमि खुल्ला कारागारमा राखिएको कसूरदारले उपदफा (२) बमोजमिका शर्तहरु पालना गरी त्यस्तो अवधि भुक्तान गरेमा नजिले खुल्ला कारागारमा रही त्यस्तो कैद भुक्तान गरेको माननिछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि खुल्ला कारागारमा पठाइएको कैदीले उपदफा (२) बमोजमिको शर्त पालना नगरेमा वा त्यस्तो अवधिमि कैद सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा नजिले आफूलाई तोकिएको बाँकी कैद सजाय कारागारमा बसी भुक्तान गर्नु पर्नेछ । २९. प्यारोलमा राख्न सकनि : (१) एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तहिलाई अवधि भुक्तान गरसिकेको र राम्रो आचरण भएको कसूरदारलाई सम्बन्धति । मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई

संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रवेशन तथा प्यारोल बोर्डको सफारसिमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दनि सक्नेछ । तर देहायका कसूरदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने छैन : । (क) जन्मकैदको सजाय पाएको, । (ख) भ्रष्टाचारको कसूरमा सजाय पाएको, । (ग) जबरजस्ती करणीको कसूरमा सजाय पाएको, । फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यवधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप । (ग१) तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको कसूरमा सजाय पाएको, । (घ) मानव बेचबखिन तथा ओसार पसार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (ङ) सड्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (च) सम्पत्तेशुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (छ) यातना वा क्रूर, नरिम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (ज) मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (झ) राज्य विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "प्यारोल" भन्नाले आफूलाई तोकिएको कैद सजायको दुई तहमा अवधि भुक्तान गरिसकेको कैदीलाई बाँकी अवधि तोकिएको शर्त पालना गरी प्यारोल अधिकृतको नगिरानीमा समाजमा जीवन यापन गर्न अनुमति दिइएको अवस्था समझनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश गर्दा प्यारोलमा रहेको अवधिमि त्यस्तो कसूरदारले पालना गर्नु पर्ने भनी प्रवेशन तथा प्यारोल बोर्डले निर्धारण गरेका शर्तहरु समेत तोकदिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिका शर्तहरु सम्बन्धित कसूरदारले पालना गरे वा नगरेको अनुगमन प्यारोल अधिकृतले गर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि प्यारोलमा रहेको कसूरदारले उपदफा (२) बमोजमिको शर्त पालना गरेमा नजिलाले तोकिएको कैद सजाय भुक्तान भएको मानिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि प्यारोलमा रहेको कसूरदारले उपदफा (२) बमोजमिको शर्त पालना नगरेमा वा त्यस्तो अवधिमि कैद सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा नजिले आफूलाई तोकिएको बाँकी कैद सजाय कारागारमा बसी भुक्तान गर्नु पर्नेछ । (६) प्यारोल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३०. सामाजिकीकरण गराउनु पर्ने : (१) यस ऐन तथा अन्य कानूनमा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि एक वर्षभन्दा बढी अवधिको कैद सजाय पाई कैद भुक्तान गरिरहेको र राम्रो आचरण भएको कसूरदारलाई नजिलाले तोकिएको कैद अवधि भुक्तान हुनुभन्दा छ महिना अगाडि देहायको कामको लागि कारागारले मासकि वा दैनिक रुपमा कारागारबाट छोड्न सक्नेछ:- । (क) पारिवारिक पुनर्मिलन, ।

(ख) सामाजिक, साँस्कृतिक सम्बन्ध स्थापना, । (ग) सामाजिक एकीकरण तथा पुनर्स्थापना, । (घ) व्यवसाय वा रोजगारी गर्न, । (ङ) सीपमूलक वा रोजगारमूलक तालिम लिन । (२) उपदफा (१) बमोजमि कारागारबाट छोड्दा त्यस्तो कसूरदारले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु समेत तोकदिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि छोड्दा त्यस्तो काममा बर्ताउनु पर्ने अवधि र समय समेत खुलाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि छोडिएको व्यक्तिले आफूले गरेको कामको सम्बन्धमा साप्ताहिक रुपमा सम्बन्धित कारागारमा प्रतविदन पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि छोडिएको व्यक्तिले उपदफा (२) मा उल्लिखित शर्त पूरा नगरेमा वा त्यस्तो अवधिमि कुनै कसूर गरेमा नजिले पुनः कारागारमै बसी बाँकी कैद अवधि भुक्तान गर्नु पर्नेछ । ३१. कैद बापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने : (१) तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको अठार वर्षभन्दा बढी उमेरको र शारीरिक रुपमा स्वस्थ रहेको कसूरदारले चाहेमा नजिलाले कारागारले सार्वजनिक कामको लागि शारीरिक श्रममा लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सार्वजनिक कामको लागि शारीरिक श्रममा लगाइएको कसूरदारले प्रतितीन दिन श्रम गरे बापत थप एक दिनको दरले नजिको कैद कट्टा हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि सार्वजनिक कामको लागि शारीरिक श्रममा लगाउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३२. कारागार बाहिर जान दिने सकिने : कैदको सजाय पाई कारागार भित्र कैद भुक्तान गरिरहेको कैदीलाई देहायको अवस्थामा कारागारले कारागारबाट आवश्यक सुरक्षाका साथ बाहिर जाने अनुमति दिने सक्नेछ:- । (क) नजिकको नातेदार बरिमी भएमा सोही दिन फर्केर आउने गरी त्यस्तो बरिमीलाई भेट्न, । (ख) आफैले सदगत वा काजक्रिया गर्नु पर्ने नातेदार मृत्यु भएमा तोकिएको दिन फर्कने गरी सदगत वा काजक्रिया गर्न । ३३. सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने : (१) कैद सजाय भोगिरहेको कैदीको आचरण सुधार गर्नलाई कारागारले सीप, शिक्षा तथा रोजगारमूलक, नैतिक, अनुशासनात्मक, भौतिक, आध्यात्मिक, योग तथा व्यायाम शिक्षा लगायतका सुधारात्मक कार्यक्रम तथा उपायहरु सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम तथा उपायबाट कैदीको आचरणमा सारभूत सुधार आए नआएको सम्बन्धमा कारागारले प्रत्येक छ महिनामा प्रवेशन तथा प्यारोल बोर्डमा प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ । (३) सुधारात्मक कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३४. अस्पताल वा यस्तै अन्य स्थानमा राख्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजमि कैदको सजाय पाएको कुनै कसूरदारको होस ठेगान नरहेमा त्यस्तो कसूरदारलाई कारागारले अस्पताल वा यस्तै अन्य चिकित्सा केन्द्रमा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अस्पताल वा चिकित्सा केन्द्रमा राखिएको अवधिभरलाई नजिले कैद भुक्तान गरेको अवधिमानिनेछ । ३५. खण्डे सजायको हिसाब : यस ऐन बमोजमि खण्डे सजाय गर्दा जन्म कैदको सजायलाई पच्चीस वर्ष कैद सजाय कायम गरी त्यसको कानून बमोजमि खण्डे सजाय गर्नु पर्नेछ । ३६. विभिन्न कसूर बापत भएको कैद सजायको कार्यान्वयन : (१) कैदको सजाय पाई कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी कसूर बापत कैद सजाय गर्नु पर्दा देहाय बमोजमि कैद सजाय गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ :- ।

(क) पहिले भएको फैसला बमोजमिको कैदको सजायको अवधिपछिल्लो फैसला बमोजमिको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी वा बराबर भएमा पहिले भएको फैसलाको कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (ख) पछि भएको कैदको सजायको अवधिपहिलेको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी भएमा पछिल्लो

कैदको सजायको अवधिजतिबढी हुन्छ सोही अवधिसम्म कैद थप गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान नहुँदै नजिलाई अर्को कसूर बापत कैद सजाय भएमा पहिले भएको कैदको अवधि भुक्तान भएपछि गणना हुने गरी पछि भएको कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (३) एउटै मुद्दामा एउटै व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजमि वभिनिन कसूर बापत वभिनिन कैदको सजाय भएमा त्यस्तो सजायमध्ये सबैभन्दा बढी कसूरको कैदको सजाय मात्र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि तोकिएको कैदको सजाय बराबर भएमा त्यस्तो सजायमध्ये कुनै एउटा मात्र सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पिटके कसूरदारका सम्बन्धमा वा एकीकृत कसूरका सम्बन्धमा कानूनमा छुट्टै सजाय तोकिएको रहेछ भने सोही सजाय कार्यान्वयन हुनेछ । ३७. कैद कट्टा हुन सक्ने : देहायका कसूरदार बाहेकका कसूरदारको कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र नजिले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । पचास प्रतशित कैद सजाय भुक्तान गरेमा नजिलाई भएको कैद सजाय कारागारले तोकिए बमोजमि कट्टा गर्न सक्नेछ:- । (क) जन्म कैदको सजाय पाएको, । (क१) तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको कसूरमा सजाय पाएको, । (ख) जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (ग) भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (घ) मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (ङ) अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (च) लागू औषधको ओसारपसार तथा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । कारोबार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (छ) सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (ज) सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (झ) यातना वा कुरुर, नरिमम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (ञ) मानवता वरिद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको । ३८. प्रवेशन तथा प्यारोल बोर्ड रहने : (१) कैद सजाय पाएका कसूरदारको सामाजिक पुनर्स्थापना तथा एकीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग समेत पुर्याउनको लागि देहाय बमोजमिको एक सङ्घीय प्रवेशन तथा प्यारोल बोर्ड रहनेछ:- । (क) महान्यायाधिवक्ता — अध्यक्ष । (ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय — सदस्य । (ग) सचिव, गृह मन्त्रालय — सदस्य । (घ) उपलब्ध भएसम्म एक जना महिला सहति सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकेका दुई जना मनोचकितिसक — सदस्य । (ङ) महानरीक्षक, नेपाल प्रहरी — सदस्य ।

(च) सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकेको अपराधशास्त्री वा दण्डशास्त्री — सदस्य । (छ) महानरिदेशक, कारागार व्यवस्थापन विभाग — सदस्य सचिव । (२) प्रवेशन तथा प्यारोल बोर्डको प्रत्यक्ष नरिदेशन, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा देहाय बमोजमिको प्रदेश प्रवेशन तथा प्यारोल बोर्ड रहनेछ:- । (क) मुख्य न्यायाधिवक्ता — अध्यक्ष । (ख) सचिव, प्रदेश कानून मन्त्रालय — सदस्य । (ग) सचिव, प्रदेश गृह मन्त्रालय — सदस्य । (घ) प्रहरी प्रमुख, प्रदेश प्रहरी — सदस्य । (ङ) उपलब्ध भएसम्म एक जना महिला सहति प्रदेश सरकारले तोकेका दुई जना मनोचकितिसक — सदस्य । (च) प्रदेश सरकारले तोकेको अपराधशास्त्री वा दण्डशास्त्री — सदस्य । (छ) प्रदेश कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धी निकायको प्रमुख — सदस्य-सचिव । ३९. प्रवेशन तथा प्यारोल बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त सङ्घीय प्रवेशन तथा प्यारोल बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्रवेशन तथा प्यारोल सम्बन्धी नीति निर्माण गरी नेपाल सरकार समक्ष सफारिस गर्ने, । (ख) कैदीलाई प्रवेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड वकिसति गर्ने, । (ग) प्रवेशन तथा प्यारोलमा छुट्ने कसूरदारले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु नरिधारण गर्ने, । (घ) प्रदेश प्रवेशन तथा प्यारोल बोर्डको काम कारबाहीको सुपरीवेक्षण, नियन्त्रण गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार नरिदेशन गर्ने, । (ङ) यस ऐन बमोजमि सजाय कार्यान्वयनमा सफारिस तथा कसूरदारलाई पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्न आवश्यक प्रवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतको रुपमा नयुक्त वा तोकनि सकिने व्यक्तहरुको सूची निर्माण गर्ने, । (च) प्रवेशन तथा प्यारोल सम्बन्धी अन्य आवश्यक कुराहरु गर्ने । (२) प्रवेशन तथा प्यारोल बोर्डले आफ्नो काम कारबाही सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कार्यवधि आफै नरिधारण गर्नेछ । (३) प्रवेशन तथा प्यारोल बोर्डले आफ्नो काम कारबाहीमा सहयोग पुर्याउनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि गठन गरिएको उपसमितिको कार्यक्षेत्रगत शर्त, कार्यवधि र अन्य आवश्यक कुराहरु प्रवेशन तथा प्यारोल बोर्डले तोकदिए बमोजमि हुनेछ । (५) प्रदेश प्रवेशन तथा प्यारोल बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४०. कैद अवधिको गणना : (१) कैद अवधिको गणना गर्दा कसूरदार हरिसतमा वा थुनामा रहेकोमा त्यस्तो मतिदिखि र हरिसतमा नरहेकोमा कारागारमा बसेको मतिदिखि गणना गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिमा हरिसत वा कैदबाट छुटेको दनिलाई कैद अवधिमा गणना गरिने छैन । परिच्छेद-६ । क्षतपूरति सम्बन्धी व्यवस्था । ४१. क्षतपूरति भराई दनि पर्ने : (१) कुनै कसूरको परिणाम स्वरुप पीडितको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति वा इज्जतमा कुनै क्षतपुगेमा त्यस्तो क्षतबापत अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई मनासबि क्षतपूरति भराई दनि पर्नेछ । तर कानूनमा कुनै कसूर बापत छुट्टै क्षतपूरतिको व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजमि हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको क्षतपूरति नरिधारण गर्दा देहायका कुराहरुलाई वचार गर्नु पर्नेछ:- । (क) पीडितलाई पुगेको भौतिक, शारीरिक, मानसिक र

भावनात्मक क्षति, । (ख) पीडितको मृत्यु भइसकेको भए नजिको हकवालालाई पर्न गएको क्षति, । (ग) कसूरदारको आर्थिक श्रोत र अवस्था, । (घ) पीडित तथा नजिमा आश्रति व्यक्तिको अवस्था, । (ङ) अदालतले उपयुक्त ठहरयाएका अन्य कुरा । (३) उपदफा (१) बमोजमि क्षतपूरति भराउँदा कसूरको परणाम स्वरुप पीडितलाई चोटपटक लागेको वा अङ्गभङ्ग भएको भए उपचार खर्च तथा पीडितको मृत्यु भएकोमा सद्धत खर्च एवं काजक्रिया खर्च समेत भराई दनि पर्नेछ । (४) कसूरदारले पीडितको सम्पत्ति क्षति गिरेकोमा त्यस बापत क्षतपूरति भराउँदा त्यस्तो वस्तु यथास्थितिमा नै फर्ति गराइदनि पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि यथास्थितिमा वस्तु फर्ति गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो वस्तुको मूल्य खुल्नेमा त्यस्तो मूल्य, मूल्य नखुलेमा क्षति हुँदा वा सजाय तोक्दाका बखत त्यस्तो वस्तुको कायम हुन सक्ने मूल्यका आधारमा क्षतपूरति भराई दनि पर्नेछ । (६) क्षतपूरति भराउँदा नगद वा जनिसी वा दुवै भराउन सकिनेछ । (७) कसूरबाट पीडित व्यक्तिको उपदफा (१) बमोजमि क्षतपूरति भराउनुअघि नै मृत्यु भइसकेको रहेछ भने उपदफा (१) बमोजमिको क्षतपूरति नजिको आश्रति हकवालालाई भराई दनि पर्नेछ । ४२. क्षतपूरतितत्काल बुझाउनु पर्ने : (१) यस परिच्छेद बमोजमि भएको क्षतपूरति कसूरदारले तत्काल बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिले क्षतपूरति तत्काल बुझाउन नसकी त्यस बापत कुनै सम्पत्ति जिमानत दिएको अदालतले एक वर्षभित्र त्यस्तो रकम चुक्ता हुने गरी बढीमा तीन कसितामा क्षतपूरति बुझाउने आदेश दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि क्षतपूरति बुझाएमा त्यस्तो कसूरदारको सम्पत्ति जायजात गरी पीडितलाई क्षतपूरति भराई दनि पर्नेछ । ४३. प्रत्येक कसूरदारले क्षतपूरति व्यहोरनु पर्ने : कुनै कसूरमा एकभन्दा बढी कसूरदार भए क्षतपूरति भराउन आदेश दौंदा प्रत्येक कसूरदारले कसूरको मात्रा अनुसार क्षतपूरति व्यहोर्ने गरी आदेश दनि पर्नेछ । ४४. सहमत बमोजमि हुने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरका सम्बन्धमा क्षतपूरति लिन दनि सम्बन्धमा पीडित र कसूरदारले कुनै सहमत गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सहमत भिनासबि देखिए अदालतले त्यस्तो सहमत बमोजमिको क्षतपूरतिको आदेश गर्न सक्नेछ । ४५. क्षतपूरति नतिरि कैद हुने : (१) क्षतपूरति तिरिनु पर्ने कसूरदारले क्षतपूरति तिरिनु पर्ने अवधिभित्र क्षतपूरतिको रकम नबुझाएमा त्यस्तो कसूरदारको सम्पत्ति जायजात गरी पीडितलाई क्षतपूरति भराई दनि पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि जायजात गर्दा क्षतपूरति रकम असूल नभएमा वा क्षतपूरति तिरिनु पर्ने कसूरदारले क्षतपूरति नतिरिमा नजिलाई एक दिनको तीन सय रुपैयाँको दरले क्षतपूरति रकमलाई कैदमा परिणत गरी कैद गर्नु पर्नेछ । (३) यस ऐन र अन्य कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजमि कैद गर्दा चार वर्षभन्दा बढी कैद गर्नु हुँदैन । परिच्छेद-७ । विधि । ४६. सजाय सुझाव समिति रहने : सजाय निर्धारण सम्बन्धी नीति निर्माण कार्य समेतको लागि देहाय बमोजमिको एक सजाय सुझाव समिति रहनेछ:- । (क) महान्यायाधिवक्ता — अध्यक्ष । (ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय — सदस्य । (ग) महानरीक्षक, नेपाल प्रहरी — सदस्य । (घ) अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासलि गरेका वा दण्डविद्वद् मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना — सदस्य । (ङ) कसूरदारलाई पुनःस्थापना गर्ने काममा संलग्न व्यक्तित्व मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको एक जना — सदस्य । ४७. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) कसूरको गम्भीरता अनुसार कसूरदारलाई हुने सजायको उपयुक्त हद निर्धारण गर्न मापदण्ड वकिसति गर्ने, । (ख) प्रचलित दण्ड नीतिको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा सुधारका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दनि, । (ग) कुनै खास प्रकृतिका कसूरका सम्बन्धमा गर्नु पर्ने सजायका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई राय, सल्लाह र परामर्श दनि, । (घ) कसूरदारको विवरण सङ्कलन गर्ने र अद्यावधिक गरी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र दण्ड सजायका सम्बन्धमा सुझाव दनि, । (ङ) दण्ड सजायका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने देखेमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दनि । (२) समितिले आफ्नो काम कारबाही सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कार्यवधि आफै निर्धारण गर्नेछ । (३) समितिले आफ्नो काम कारबाहीमा सहयोग पुर्याउनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि गठन गरिएको उपसमितिको कार्यक्षेत्रगत शर्त, कार्यवधि र अन्य आवश्यक कुराहरु समितिले तोकदिए बमोजमि हुनेछ । ४८. पीडित राहत कोष खडा गर्नु पर्ने : (१) कसूरबाट पीडितलाई फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यवधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ द्वारा थप । औषधोपचार, अन्तरिम क्षतपूरति तथा राहत उपलब्ध गराउन पीडित राहत कोष नामक एक कोष खडा गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खडा भएको कोषमा अदालतको फैसला बमोजमि जरिवाना बापत असूल उपर भएको वा अपराध संहिता बमोजमि कैद बस्नु पर्ने कसूरदार कैद नबसी कैद बापत जरिवाना तरिको रकममध्ये पचास प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा उपदफा (२) बमोजमि जम्मा गरिने रकम बाहेक कानून बमोजमि व्यवस्था भएको रकम वा नेपाल सरकारबाट वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त भएको रकम समेत जम्मा हुनेछ ।